

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6796/2542

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวันทา ศรีหรั่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27, มาตรา 27 ทวิ

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ กำหนดให้ลงโทษปรับแก่ผู้กระทำความผิดเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากรเข้าด้วยนั้นชอบแล้ว แต่ที่ให้แบ่งปรับคนละ 18,200 บาท นั้นไม่ชอบ เพราะแม้มาตรา 27 ทวิ จะมีได้บัญญัติข้อความเจาะจงลงไปว่า สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเช่นเดียวกับมาตรา 27 ก็ตาม แต่มาตรา 27 ทวิ เป็นบทบัญญัติต่อท้ายและเป็นความผิดต่อเนื่องจากมาตรา 27 ดังนั้น ในเรื่องโทษนี้ก็ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 ว่าสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ นั้นเองไม่ใช่ให้ปรับสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ แล้วแบ่งปรับเป็นรายบุคคลคนละเท่า ๆ กัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496(ที่ถูก พ.ศ. 2469) มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.

2484มาตรา 4, 7, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33, 83, 91 ธิบของกลาง และจ่ายสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ในข้อหาร่วมกันทำไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันแปรรูปไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีไม้ยางยังไม่ได้แปรรูปไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคสอง (1), 73 วรรคสอง
(1)พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันทำ
ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามซึ่งยังมิได้
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 4 ปี
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 2 ปี และลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันซื้อหรือรับไว้ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็น
ของนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามหรือข้อจำกัด จำคุกคนละ 1
ปี รวมโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี สำหรับ
ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกธิบของกลางและให้จ่ายสินบนร้อยละสามสิบของราคาเครื่อง
เลื่อยยนต์ซึ่งเป็นของกลางโดยสินบนให้จ่ายแก่ผู้นำจับตามพระราชบัญญัติให้
บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2498 (ที่ถูก พ.ศ. 2489) มาตรา
5(2), 8 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์มีคำขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จัตวา ด้วยนั้น ปรากฏว่าคดีนี้ศาลมิได้พิพากษาลงโทษ

ปรับจำเลย กรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าวที่จะให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนำจับได้
จึงยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยทั้งสองในความผิดตามพ
ระราชบัญญัติป่าไม้ กระทั่งละ 5,000 บาท อีกสถานหนึ่ง รวม 2 กระทั่ง เป็น
เงิน 10,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลด
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน
5,000 บาทปรับจำเลยทั้งสองในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรสี่เท่าของราคา
ของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยกันแล้วคนละ 18,200 บาท อีกสถานหนึ่ง รวมปรับ
จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 23,200 บาท และปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 28,200 บาท ไม่ชำระ
ค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้รอการลงโทษจำคุกไว้
คนละ 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่ง
ของเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 74 จัตวา วรรคหนึ่ง นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องพิจารณาตามฎีกาโจทก์ว่า การวางโทษปรับ
จำเลยทั้งสองของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ กำหนดให้ลงโทษปรับแก่ผู้กระทำความผิดเป็น
เงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยกันแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากรเข้าด้วยกันนั้นชอบ
แล้วแต่ที่ให้แก่แบ่งปรับคนละ 18,200 บาท นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะแม้
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ จะมีได้บัญญัติข้อความ

เจาะจงลงไปว่าสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๑ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเช่นเดียวกับมาตรา 27 ก็ตาม แต่มาตรา 27 ทวิ เป็นบทบัญญัติต่อท้ายและเป็นความผิดต่อเนื่องจากมาตรา 27 ในเรื่องโทษนี้ก็ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 ว่า สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๑ นั้นเอง ไม่ใช่ให้ปรับสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๑ แล้วแบ่งปรับเป็นรายบุคคลคนละเท่า ๆ กัน ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ปรับจำเลยทั้งสองในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 27 ทวิ รวมกันเป็นเงิน 36,400 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมจิตร ทองประดับ-สมบัติ เดี่ยววิเศษ-เสรี ชุณหถนอม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>